

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1872/2535

นายศิลปชัย รักธรรม กับพวก

โจทก์

นายจันทร์ คงรัตน์ กับพวก

จำเลย

นายศิลปชัย รักธรรม ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางศิวลาวัณย์ จตุกุล ที่ 2 โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกา

โจทก์ทั้งสองเห็นว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีตรงกันข้ามกับพยานหลักฐานในสำนวนโดยปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน ผิดไปจาก ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวน ตลอดจนวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดย ไม่คำนึงถึงหน้าที่นำสืบหรือภาระการพิสูจน์ จึงเป็นการไม่ชอบ ด้วยกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ฎีกาของโจทก์ทั้งสองจึงเป็นฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งสอง ไว้วินิจฉัยชี้ขาดต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 99)

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองขนย้าย ทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 3345เลขที่ดิน 209 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 500 บาท

นับแต่วันฟ้องไปจนกว่า จำเลยทั้งสองจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดิน
ของโจทก์แปลงดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 94)

โจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ โดยเสียค่าคำร้องมา 200 บาท (อันดับ 97)

คำสั่ง

ฎีกาของโจทก์ทั้งสองทุกข้อโต้แย้งดุลพินิจของศาลในการรับฟังพยานหลักฐาน
เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 248ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง
เป็นพับ

ฎีกาของโจทก์ทั้งสองทุกข้อโต้แย้งดุลพินิจของศาลในการรับฟังพยานหลักฐาน
เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 248ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง
เป็นพับ

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ